

0000039-32.2021.8.26.0593

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Gustavo Ferrari

Comarca: Marília

Foro: Foro de Marília

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/01/2022

... no piso. Aplicação da majorante inerente ao tráfico interestadual.

Impossibilidade de incidência do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Quantidade de drogas que denota indícios de dedicação à atividade criminosa. Perdimento de bens relacionados ao tráfico (veículos automotores).

Recursos defensivos improvidos. (Apelação 0000705-20.2018.8.26.0599, Rel. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Marília

Foro de Marília

2ª Vara Criminal

Rua Lourival Freire, 120, . - Fragata

CEP: 17519-902 - Marília - SP

Telefone: (14) 3433-2233 - E-mail: marilia2cr@tjsp.jus.br

0000039-32.2021.8.26.0593 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0000039-32.2021.8.26.0593

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LAERCIO CANDIDO DA SILVA

Juiz de Direito: Dr. PAULO GUSTAVO FERRARI

Vistos.

LAERCIO CANDIDO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, V, ambos da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 31 de julho de 2021, por volta das 17h, na Rodovia SP 333, KM 347, neste município e comarca, transportava, entre Estados da Federação, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para entrega ao consumo de terceiros, um mil e duzentos "tijolos" de Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, com peso bruto de 826.200,00 gramas, substância entorpecente que causa dependência psíquica (cf. laudos acostados aos autos).

Preso em flagrante delito, houve a conversão em prisão preventiva (fls. 69/78). O réu foi notificado (fls. 157) e apresentou sua defesa preliminar (fls. 150/153). A denúncia foi recebida em 13/10/2021 (fls. 195/197). O réu foi citado (fls. 216). Na audiência realizada em 9/11/2021, foram ouvidas duas testemunhas de acusação e o réu foi interrogado (fls. 220/221 e mídia). Em seguida, foi juntado aos autos o laudo do aparelho celular (fls. 224/240), encerrando-se a instrução.

Em memoriais, o Ministério Público requereu o acolhimento da pretensão punitiva, com a condenação do réu nos termos da denúncia. Quanto à dosimetria, pleiteou na primeira fase a elevação da pena-base, em função da expressiva quantidade de

drogas, e na terceira fase a incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, V, da Lei de Drogas, por ter ficado demonstrado que o réu transportava o entorpecente entre Estados da Federação, não sendo cabível a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da citada Lei. Por fim, pugnou pela fixação do regime inicial fechado e pela decretação da perda do caminhão, do semirreboque e do dinheiro apreendidos (fls. 244/248).

Já, a Defesa requereu, em havendo condenação, a imposição de pena mínima, o reconhecimento da atenuante da confissão, prevista no artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas e a fixação do regime inicial aberto, convertendo-se a pena em restritiva de direitos (fls. 251/256).

É o relatório. DECIDO.

A acusação é procedente.

A existência material do crime tipificado no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, V, ambos da Lei nº 11.343/2006, isto é, a realização do tipo penal em todos os seus elementos, restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 6), boletim de ocorrência (fls. 11/13), auto de exibição/apreensão (fls. 14/15), fotos e documentos dos veículos (fls. 16/22), laudos de constatação provisória e definitiva (fls. 32/33 e 118/122), estes atestando a natureza da substância apreendida (maconha), relatório final da D. Autoridade Policial (fls. 123/124) e pela prova oral colhida em juízo.

A autoria é certa.

As testemunhas Luis Gustavo da Silva Schawarz e Fernando Ferrer, policiais militares rodoviários, declararam que na data dos fatos estavam realizando patrulhamento na rodovia, com a finalidade de combate ao tráfico de drogas, quando deram sinal de parada ao veículo conduzido pelo réu. Suspeitaram do caminhão pois o "cavalo" tinha placa de Umuarama/PR e a carreta era de Eldorado/MS, locais próximos de fronteiras por onde, sabidamente, ingressam grandes quantidades de entorpecentes. O réu apresentou nervosismo, o que aumentou as suspeitas. Após revista, lograram êxito em encontrar, no reboque, um fundo falso onde havia mais de mil tabletes de maconha. Ao ser questionado sobre o fato, o réu disse que foi contratado em Umuarama/PR para levar o veículo até o Posto Gigantão, em Marília/SP, onde outro motorista assumiria o volante. Por este transporte ele receberia a quantia de R\$2.000,00. Com o réu também foi apreendido um aparelho celular e aproximadamente R\$1.200,00.

O réu Laercio Candido da Silva declarou residir em Arapongas/PR. Ele foi contratado para trazer um caminhão de Nantes/SP para Marília/SP, onde outro motorista assumiria a condução do veículo. Receberia R\$2.000,00 pelo transporte. Contudo, afirmou que não sabia da existência de entorpecente no veículo, pois quando vistoriou a carreta viu que ela estava vazia.

Da prova oral coligida, reputo existirem elementos bastantes que demonstram que as porções de droga apreendidas se destinavam ao tráfico ilícito de entorpecentes, nos termos do art. 52, inciso I, da Lei nº 11.343/2006, em virtude da ocorrência concomitante das seguintes circunstâncias: a) a reação do réu que, ao ser abordado pelos policiais, estava muito nervoso; b) o fato de terem sido encontrados entorpecentes dentro do caminhão que o acusado conduzia, escondidos em um fundo falso; c) a enorme quantidade de droga apreendida, ou seja, 1.207 tijolos de maconha, que pesavam 826,2 kg; d) o fato de que a droga saiu de Umuarama/PR e o acusado foi preso em uma rodovia no Estado de São Paulo; e) a declaração do acusado de que receberia R\$2.000,00 para transportar o caminhão até Marília/SP.

Outrossim, os depoimentos dos policiais foram coesos, tanto no que concerne ao

primeiro momento da abordagem do acusado, como na sequência dos fatos que culminaram com a apreensão da droga escondida no caminhão.

Embora o réu tenha confirmado que fora contratado para trazer o caminhão para o Estado de São Paulo, pelo que receberia R\$ 2.000,00, disse não ter conhecimento sobre a droga, acreditando que o caminhão estava vazio.

Tal versão, contudo, não encontra guarida nas provas dos autos. Não é crível que o acusado não tenha estranhado o fato de ser contratado para transportar um caminhão com placa de Umuarama/PR e semirreboque com placa de Eldorado/MS, sem carga alguma, para outro Estado da Federação, sendo que seria abordado, ainda, em um autoposto, por um indivíduo desconhecido, que pegaria o caminhão e lhe pagaria a quantia de R\$ 2.000,00.

Logo, somando-se todos os elementos colhidos nos autos, ficou bem demonstrado que o réu tinha conhecimento de que transportaria droga escondida no fundo falso do caminhão, entre Estados da Federação, sendo previamente contratado para tanto, e que ela se destinava ao comércio ilícito, diante da expressiva quantidade.

Com relação à causa de diminuição de pena do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, ao contrário do que afirma a defesa, destaco a impossibilidade de aplicação no caso em tela.

Em que pese o acusado ser primário e ter bons antecedentes (fls. 24/25), deve ser levado em consideração o fato de que foi flagrado transportando vultosa quantidade de maconha (826,2 Kg), entre Estados da Federação, agindo em concurso e com unidade de propósitos e identidade de desígnios com indivíduo não identificado, o que denota, por si só, em razão do alto valor agregado, certo grau de envolvimento com organização criminosa, inclusive para que tal transporte fosse realizado.

Ademais, o indivíduo que se dispõe a transportar entorpecentes, de forma voluntária, mediante a promessa de recompensa, constitui figura essencial para o sucesso da empreitada criminosa. A propósito:

Apelação. Tráfico de drogas. Acusados flagrados na condução de veículos automotores, em rodovia, em poder de 19 sacos plásticos contendo maconha, com peso total de 11,1kg (réu Leonardo), e 38 tabletes de maconha, pesando 38,1kg (réu Marcelo). Pleito defensivo almejando absolvição por carência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais militares responsáveis pelo flagrante. Condenação e cálculo de pena mantidos. Básicas já fixadas no piso. Aplicação da majorante inerente ao tráfico interestadual. Impossibilidade de incidência do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Quantidade de drogas que denota indícios de dedicação à atividade criminosa. Perdimento de bens relacionados ao tráfico (veículos automotores). Recursos defensivos improvidos. (Apelação 0000705-20.2018.8.26.0599, Rel. Des. Guilherme de Souza Nucci, 16ª Câmara de Direito Criminal, j. 27/05/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Tanto o Supremo Tribunal Federal quanto esta Corte Superior de Justiça firmaram o entendimento de que a apreensão de grande quantidade de drogas, a depender das peculiaridades do caso concreto, é hábil a denotar a dedicação do acusado a atividades criminosas ou mesmo a sua integração em organização criminosa e, conseqüentemente, a impedir a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porque indica maior envolvimento do agente com o mundo das drogas. Vale dizer, a elevada quantidade de drogas apreendidas pode ser perfeitamente sopesada para aferir o grau de envolvimento do acusado com a criminalidade organizada ou de sua dedicação a

atividades delituosas. 2. A elevada quantidade de drogas apreendidas, a multiplicidade de agentes envolvidos na trama criminoso - que perpassa pela contratação e pela proposta de pagamento -, a forma de transporte da substância entorpecente, a distância entre os estados da federação e a nítida divisão de tarefas entre os membros do grupo evidenciam a impossibilidade de reconhecimento do redutor em questão em favor da acusada, porquanto evidente que não se trata de uma pequena traficante ou de uma traficante ocasional. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1881892/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª T., j. 13/10/2020).

Cumpra-se destacar, ainda, que há prova suficiente de que o acusado trazia droga do Estado do Paraná com destino ao Estado de São Paulo, o que autoriza a aplicação da majorante prevista no artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006.

Comprovadas a materialidade e autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tal como imputado na denúncia, ausente causa de exclusão da ilicitude do fato ou da culpabilidade do agente, inevitável a condenação. Passo a dosar a pena, em observância ao sistema trifásico, na forma do artigo 68 do Código Penal.

Para o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, a Lei nº 11.343/2006 prevê, abstratamente, pena de reclusão variável de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Considerando as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal e a previsão do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Não há nos autos elementos que lhe sejam desfavoráveis no tocante à sua conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime que justifiquem a majoração da pena-base. Ressalto que, a fim de evitar bis in idem, a expressiva quantidade da droga apreendida está sendo utilizada somente para afastar a causa de diminuição de pena do §4º do artigo 33, da Lei de Drogas.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes e nem atenuantes. Cabe ressaltar que a confissão do réu foi parcial, não tendo o condão de atenuar a pena. Nesse sentido, decisão do E. Tribunal de Justiça deste Estado:

" (...) Com relação à pena de Fábio, nesta fase da dosimetria, com razão o ilustre "parquet", vez que, realmente, não há como reconhecer a atenuante da confissão espontânea, porquanto esta foi parcial. Ocorre que, na verdade, a confissão deve ser total, completa. Nesse sentido, a jurisprudência: "Confissão espontânea parcial Reconhecimento Impossibilidade: A confissão parcial, imbuída de maliciosa negativa de circunstâncias agravantes, não dá lugar à incidência da atenuante do art. 65, III, "d", do CP". (TACRIM-SP Apelação nº 1.170.253/9 - São Paulo - 7ª Câmb. - Rel: Corrêa De Moraes - 3/2/2000 - V.U.). (...) " (Apelação Criminal nº 1500259-64.2019.8.26.0612, Rel. Poças Leitão, j. 30/4/2021).

E, ainda que assim não fosse, a confissão do réu não poderia reduzir a pena abaixo do mínimo legal.

Na terceira fase, considero presente a causa de aumento do artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/06, porquanto ficou comprovado o cometimento do delito entre Estados da Federação. Assim, aumento em 1/6 a pena, obtendo-se como resultado o total de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, penas que torno definitivas, pois considero inaplicável o benefício previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, conforme já exposto acima.

Pelas condições econômicas do réu, inferidas dos elementos constantes dos autos, cada dia-multa terá o valor mínimo legal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação e CONDENO LAERCIO CANDIDO DA SILVA, qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, V, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo legal.

A pena privativa de liberdade deve ser cumprida em regime inicial fechado, em razão da gravidade do delito, crime equiparado a hediondo, e em virtude da expressiva quantidade de droga apreendida.

Além disso, verifico que, nos termos do §2º do artigo 387 do Código de Processo Penal, mesmo que computado o tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade, ainda assim o réu deverá iniciar o cumprimento da pena no regime fechado, por não ter atingido o lapso de tempo necessário para progressão de regime.

Anoto que, diante da pena fixada, é inviável a sua substituição por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, ou a concessão da suspensão condicional da pena, conforme art. 77 do mesmo diploma legal.

O réu teve a prisão preventiva decretada logo após sua prisão em flagrante com quantidade expressiva de entorpecentes, de nefasta repercussão social, permanecendo encarcerado durante o curso do processo, restando claro que persistem as razões que ensejaram sua custódia cautelar, fortalecidas agora pela sentença condenatória. Destarte, mantenho a prisão preventiva do réu, que não poderá recorrer desta sentença em liberdade.

A negativa do direito em recorrer em liberdade no parágrafo acima, considerando a fundamentada revisão da custódia cautelar, significa a inequívoca interrupção do prazo de 90 (noventa) dias, de acordo com o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (redação dada pela Lei Federal 13.964/2019). Assim, inicia-se a contagem de novo interregno a partir da presente data.

Recomende-se o réu no presídio em que se encontra recolhido.

Em face da condenação supra, o sentenciado arcará com o pagamento da taxa judiciária no valor de 100 (cem) UFESPs. Todavia, caso seja beneficiário da assistência judiciária gratuita, a exigibilidade permanecerá sobrestada.

Oportunamente, providencie-se o necessário para a execução da pena imposta. Oficie-se ao TRE/SP para o cumprimento do inciso III do artigo 15 da Constituição Federal, bem como comunique-se o IIRGD.

Comunique-se a autoridade policial, caso necessário, para que destrua as substâncias apreendidas, contraprovas e eventuais embalagens, petrechos ou materiais utilizados para acondicionamento, nos moldes do artigo 72 da Lei nº 11.343/06.

Ademais, decreto a perda dos bens apreendidos, consistentes no caminhão com semirreboque, no aparelho celular e no numerário constantes no auto de exibição/apreensão de fls. 14/15 e depósito judicial de fls. 125, em favor da União, porque evidenciada a vinculação com o tráfico de drogas, bem como a destinação direta ao Funad/Senad, nos termos do artigo 63 da Lei de Drogas, oficiando-se, após o trânsito em julgado.

Ainda, nos moldes do art. 25, incisos I e II, e conforme o exposto permissivo do parágrafo único, inciso III, do mesmo preceptivo, coadunado com a parte final do art. 26, todos da Portaria 01/2020, assinada pelo Excelentíssimo Secretário Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, autorizo a oportuna destruição dos bens antieconômicos.

Cobre-se a multa e a taxa judiciária, se forem devidas, de acordo com as NSCGJ.

Para se evitar, ao menos por ora, a intimação pessoal do sentenciado, dê-se vista imediatamente ao Ministério Público e intime-se a Defesa pelo DJE, a fim de que se manifestem acerca de eventual recurso.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

Marília, 18 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA